

Valeria Vegni

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Carlo Pisacane, 31
47121 Forlì
Tel. 0543 34716 Fax 0543 31253
E-mail valeriavegni@netromagna.com
Pec valeria.vegni@pec.commercialisti.it

TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA

MOBILCOM S.R.L.

VS

BANCA DI SAN MARINO S.p.A.

OPPOSIZIONE A PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. N. 1/2022

La sottoscritta Dott.ssa Valeria Vegni, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì Cesena con il N° 96/A, con studio in Forlì, Via Carlo Pisacane, 31, nell'interesse di **BANCA DI SAN MARINO SpA**, ha esaminato la documentazione relativa al mutuo ipotecario N° 06/51/01338, acceso in data 07/12/2011, intestato a Mobilcom S.R.L. ed è in grado di riferire quanto segue.

Le censure mosse dall'attrice sono così riassumibili:

- **IN VIA PRINCIPALE** - NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1418 C.C., 2° COMMA, 1284 C.C., 3° COMMA, 1283 C.C., 120 TUB, 1346 C.C., 1337 C.C., 1375 C.C., 117 TUB, 4° COMMA – NULLITA' O ANNULLAMENTO PARZIALE RICALCOLO DEL RAPPORTO AL TASSO LEGALE;

Valeria Vegni

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Carlo Pisacane, 31
47121 Forlì
Tel. 0543 34716 Fax 0543 31253
E-mail valeriavegni@netromagna.com
Pec valeria.vegni@pec.commercialisti.it

- **IN VIA SUBORDINATA** – IN CASO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO SAMMARINESE: NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE – APPLICAZIONE ART. 64 LISF, art. X.IV.12 Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria.

Preliminarmente la scrivente osserva che la società opponente è società di diritto Sanmarinese essendo la società iscritta al Registro delle Imprese della Repubblica di San Marino e amministrata da cittadino residente nella predetta Repubblica.

Nell'atto di mutuo così si legge:

GOZI GIULIANO, nato a San Marino (RSM) il 23 giugno 1961, residente a Dogana (RSM), Via Campolungo n. 30, codice I.S.S. 8262, cittadino sammarinese, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata **"MOBILCOM S.R.L."** con sede in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n. 10, riconosciuta giuridicamente in data 14 aprile 2005, iscritta in data 18 aprile 2005 al n.3644 del Registro delle Società, C.O.E. SM 19832, capitale sociale Euro 26.000,00, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto Sociale. -----

Non vi è, dunque, alcun dubbio che nel caso in esame si debba applicare il diritto Sanmarinese.

Valeria Vegni

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Carlo Pisacane, 31
47121 Forlì
Tel. 0543 34716 Fax 0543 31253
E-mail valeriavegni@netromagna.com
Pec valeria.vegni@pec.commercialisti.it

Come si approfondirà nel prosieguo della presente relazione, le asserzioni formulate dall'opponente sono destituite di qualsivoglia fondamento, risultando, peraltro, pretestuose e teorizzate al solo fine di procrastinare i tempi dell'esecuzione.

Come riferito dallo stesso consulente di controparte *“Secondo l'art. 64, comma 3 della L. 165 del 17 novembre 2005 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari ed assicurativi di San Marino – LISF) “sono nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, prezzi o corrispettivi, o comunque di ogni altra condizione economica. In caso di prezzi e corrispettivi siano rinviati agli usi, non è dovuto alcun corrispettivo. In caso di tasso di interesse sia rinviato agli usi, si applica un tasso di interesse determinato secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza con riferimento ai tassi del mercato monetario”. (allegato 1 - Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari ed assicurativi di San Marino – LISF).*

Secondo l'Art. X.IV.5 del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attivo bancaria (Allegato2 - Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria) “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni elemento di rilevanza economica”.

L'art. X.IV.11 dello stesso regolamento indica che “il rinvio agli usi per la determinazione di qualsiasi elemento di rilevanza economica determina la nullità della clausola”.

L'art. X.IV.12 specifica che “nel caso in cui il rinvio agli usi riguardi il tasso di interesse, si applica il tasso euribor 12 mesi, su base 360, con valuta di regolamento corrispondente alla data del contratto.”

L' Articolo X.III.6 del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attivo bancaria precisa che: “1. Il documento di cui all'articolo precedente deve almeno riportare l'ammontare, la periodicità e le precise modalità di calcolo dei seguenti elementi di rilevanza economica: [...] 5) prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, comunque denominati, gravanti a qualsiasi titolo sui clienti ...”.

Valeria Vegni

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Carlo Pisacane, 31
47121 Forlì
Tel. 0543 34716 Fax 0543 31253
E-mail valeriavegni@netromagna.com
Pec valeria.vegni@pec.commercialisti.it

L' Articolo X.IV.3 del predetto Regolamento stabilisce che "I contratti devono essere redatti in maniera esauriente e chiara, anche dal punto di vista grafico".

Orbene, premesso quanto, l'atto di mutuo oggetto di contestazione, nel rispetto delle norme vigenti nella Repubblica di San Marino, espone le condizioni economiche in maniera precisa e puntuale, senza far alcun rinvio ad usi su piazza.

Le principali condizioni economiche risultano, infatti, le seguenti:

TIPO MUTUO	MUTUO IPOTECARIO
DATA STIPULA	07.12.2011
IMPORTO	€ 500.000,00
DURATA MUTUO	20 ANNI
NUMERO RATE	240 RATE MENSILI
TASSO NOMINALE DA CONTRATTO	5,100%
TASSO VARIABILE MENSILMENTE	EURIBOR 3M MMP/365
TASSO VARIABILE	(media ultimo mese)
ARROTONDAMENTO	0,10 SUPERIORE
SPREAD	+ 3,50 PUNTI
PIANO DI AMMORTAMENTO	PIANO FRANCESE
TASSO DI MORA	+ 2 PUNTI
SPESA PER RATA	€ 2,50
	GIORNI
CALCOLO INTERESSI	COMMERCIALI/360
TAEG	5,256%
SPESE ISTRUTTORIA	€ 1.000,00
COMM DI EST ANT	2,000%

Valeria Vegni

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Carlo Pisacane, 31
47121 Forlì
Tel. 0543 34716 Fax 0543 31253
E-mail valeriavegni@netromagna.com
Pec valeria.vegni@pec.commercialisti.it

Il contratto prevede i tassi, le spese e il tipo di piano di ammortamento (alla francese). Si ribadisce, dunque, che le condizioni contrattuali non presentano in alcun modo fenomeni di indeterminatezza.

Si rammenta che un piano di ammortamento è un programma di estinzione di un debito contratto. Il capitale oggetto del prestito viene restituito in maniera rateale (a quota capitale costante, crescente o decrescente), abbinato al pagamento di interessi. Ogni rata, infatti, è costituita da una quota capitale più una quota interessi.

Sul punto si rammenta che in qualsiasi piano di rimborso di un finanziamento, la rata che il mutuatario deve corrispondere periodicamente alla banca è composta da due componenti che, sommate, costituiscono l'importo effettivo a carico del contraente, a meno di ulteriori spese e commissioni.

La prima componente è detta quota capitale e rappresenta la restituzione di una parte del capitale che la banca ha elargito.

La seconda componente è la quota interessi ed è la parte degli interessi che di volta in volta il contraente deve versare alla banca a titolo di onere per aver ricevuto il finanziamento.

Queste due componenti vengono sommate per stabilire l'importo della rata che, tecnicamente, nel caso dei mutui alla francese, è calcolata in modo da tenersi costante per tutta la durata del piano di ammortamento.

Giova rammentare le due regole basilari che regolano la costruzione dei piani di ammortamento: la somma delle quote capitale contenute nelle rate deve ammontare all'importo originario del prestito; con il pagamento della rata vanno riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Valeria Vegni

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Carlo Pisacane, 31
47121 Forlì
Tel. 0543 34716 Fax 0543 31253
E-mail valeriavegni@netromagna.com
Pec valeria.vegni@pec.commercialisti.it

Integrando il concetto del secondo punto, con quello della rata costante prevista dal piano di ammortamento alla francese, è di tutta evidenza che la composizione della rata dovrà cambiare nel tempo e sarà proprio la quota degli interessi a dettare legge.

La quota capitale dovrà, invece, assumere passivamente un valore pari alla differenza fra gli interessi maturati nel periodo e il totale della rata. La quota interessi, che si calcola sul debito residuo via via decrescente, sarà a sua volta decrescente nel tempo, la quota capitale, invece, tenuto conto che la rata rimane costante nel tempo, sarà via via crescente.

Il piano di ammortamento alla francese ha il vantaggio di costituire un ragionevole compromesso tra una restituzione accelerata del capitale ed una rata sostenibile, in quanto fissa e nota all'atto della contrazione del prestito.

Sulla base di quanto riferito, inserendo le condizioni economiche del mutuo contestato e come sopra enunciate, l'unico piano di ammortamento (alla francese) sviluppabile è il seguente:

Importo rata € 3.327,46

Interessi complessivi calcolati: € 298.590,93

Dette conclusioni sono riportate anche nella perizia prodotta da controparte nel prospetto riportato nelle pagine da n. 14 a n. 21.

A riprova di quanto affermato, basta utilizzare uno qualsiasi dei programmi di calcolo del piano di ammortamento alla francese disponibili su Internet, per verificare la veridicità di quanto sostenuto dalla scrivente **(si vedano anche i prospetti qui allegati Cfr. 1 e 2).**

Valeria Vegni

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Carlo Pisacane, 31
47121 Forlì
Tel. 0543 34716 Fax 0543 31253
E-mail valeriavegni@netromagna.com
Pec valeria.vegni@pec.commercialisti.it

Concludendo, non vi è alcun dubbio che il piano di ammortamento alla francese, noti l'importo mutuato, il numero e la periodicità delle rate nonché il tasso d'interesse nominale, può essere sviluppato in maniera univoca. Nel caso in esame, al tasso iniziale, rende una rata (costante) mensile di € 3.327,46.

CONCLUSIONI

A conclusione dell'analisi effettuata, è assolutamente legittimo sostenere che il mutuo oggetto di contestazione non è in alcun modo affetto da indeterminatezza del tasso né, tantomeno, appare censurabile per violazione alle norme vigenti (nella Repubblica di San Marino) in materia di trasparenza.

In fede.

Forlì, lì 12 settembre '22

(Dott. Valeria Vegni)



Allega:

Allegato 1) piano di ammortamento alla francese calcolato sul sito www.avvocatoandrea.it

Allegato 2) piano di ammortamento alla francese calcolato sul sito www.amministrazionicomunali.it